

한국승강기안전공단 상임감사 개선요구

제 목 「계약직운영규칙」 중복 조항 개선 필요

소 관 부 서 ■실

조 치 부 서 ■실

내 용

1. 업무 개요

■실은 계약직 직원의 채용에 대한 사용기간과 목적을 정하여 「계약직운영규칙」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「계약직운영규칙」 제6조 제2항에서 계약직의 최대 사용기간은 「기간제 및 단시간근로자의 보호 등에 관한 법률」 제4조 제1항에 따른다고 하고 있고, 같은 조 제3항에서 제1항 및 제2항에도 불구하고 ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’ 등의 사용기준에 해당하는 경우는 계약직을 사용할 수 있고 정하고 있다.

[표 1] 계약직운영규칙 일부 발췌

제6조(사용기준)

- ② 계약직의 최대 사용기간은 「기간제 및 단시간근로자의 보호 등에 관한 법률」 제4조제1항에 따른다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약직을 사용할 수 있다.
 - 1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
 - 2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 직원이 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
 - 3. 직원이 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
 - 4. 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
 - 5. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제3조제1항에 따른 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우

6. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제3조제2항에 따른 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우
7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지에 준하는 사유로 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제3조 제3항에 따른 사회적으로 합리성이 인정되는 경우

자료: 관계 내규 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 「계약직운영규칙」 제6조 제2항에서 계약직의 사용기간을 「기간제 및 단시간근로자의 보호 등에 관한 법률」 제4조 제1항에 따른다고 하고 있어 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있고, ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’ 등의 경우에는 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용할 수 있다.

[표 2] 「기간제 및 단시간근로자의 보호 등에 관한 법률」 일부 발췌

- 제4조(기간제근로자의 사용) ①사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용할 수 있다.
1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
 2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
 3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
 4. 「고령자고용촉진법」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
 5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ②사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.

자료: 관계 법령 재구성

그러나 「계약직운영규칙」 제3항에서 “제1항 및 제2항에도 불구하고 ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’ 등의 경우 계약직을 사용할 수 있다” 고 중복하여 정하고 있다.

관계부서 의견 ■실은 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■실장은 「계약직운영규칙」의 제6조를 개정하여 제3항을 삭제하고, 제2항의 ‘계약직의 최대 사용기간’을 ‘계약직의 사용’으로 개정하시기 바랍니다. (개선)